

CLASS NOTES



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for **UPSC & BPSC**

भारतीय राजव्यवस्था

न्यायालय



Scan QR Code
To Download
Officer's Academy App

Follow Us:



<https://theofficersacademy.in>

2M/23, Hazari singh Lane, Opp Krishna Apt. Boring Road, Patna 6204184260



न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय

भारतीय संविधान के अनुच्छेद-124 के तहत भारत में सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया है। संसद को अधिकार है कि वह न्यायाधीशों की संख्या को निश्चित करें।

इस क्षेत्राधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय उसी विवाद को निर्णय के लिए स्वीकार करेगा जिसमें किसी तथ्य या विधि का प्रश्न शामिल है।

न्यायाधीशों की योग्यताएँ

सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए निम्नलिखित योग्यताएँ आवश्यक हैं—

1. भारत का नागरिक हो।
2. किसी उच्च न्यायालय में अथवा दो या दो से अधिक न्यायालयों में लगातार कम-से-कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के पद पर रह चुका हो/या किसी उच्च न्यायालय में कम-से-कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो/या राष्ट्रपति की दृष्टि में विधि का विद्वान हो।

न्यायाधीशों की नियुक्ति

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस प्रसंग में राष्ट्रपति को परामर्श देने के पूर्व अनिवार्य रूप से 'चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह' से परामर्श प्राप्त करते हैं तथा प्राप्त परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं।

न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते

वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ₹2,80,000 प्रति माह तथा अन्य न्यायाधीशों को ₹2,50,000 प्रति माह वेतन प्राप्त होता है। उनके वेतन व भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं।

कार्यकाल व महाभियोग

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्यवाधि उनकी आयु के 65 वर्ष तक की होती है किंतु, इससे पूर्व वह राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना इस्तीफा दे सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल

1. प्रमाणित कदाचार तथा
2. शारीरिक व मानसिक असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत प्रक्रिया द्वारा पारित 'महाभियोग प्रस्ताव' के माध्यम से हटाया जा सकता है। [अनुच्छेद 124 (4)]

अब तक मात्र दो बार महाभियोग प्रक्रिया की आवश्यकता हुई। प्रथम बार (1991-93 में) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश आर. रामास्वामी के विरुद्ध तथा 2011 में कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सौमित्र सेन के विरुद्ध महाभियोग लाया गया।

कार्य एवं क्षेत्राधिकार

प्रारंभिक क्षेत्राधिकार

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को संघ तथा राज्यों या राज्य तथा राज्यों के बीच विवादों का हल निकालने का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है।

अपीलीय क्षेत्राधिकार

सर्वोच्च न्यायालय देश का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है। संविधान अनुच्छेद-132 के तहत उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश या निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। बशर्ते कोई मामला, संविधान की व्याख्या या कानून की व्याख्या से जुड़ा हो।

परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार

संविधान अनुच्छेद-143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सार्वजनिक महत्व के किसी मामले पर सुझाव माँग सकता है। सर्वोच्च न्यायालय आवश्यकता अनुसार सुझाव दे भी सकता है और इनकार भी कर सकता है।

न्यायिक पुनर्विलोकन

उच्चतम न्यायालय को संसद या विधानमण्डलों द्वारा पारित किसी अधिनियम तथा कार्यपालिका द्वारा दिए गए किसी आदेश की वैधानिकता का पुनर्विलोकन करने का अधिकार है।

मौलिक अधिकारों का संरक्षक

भारतीय संविधान अनुच्छेद-32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। इसके लिए उसे विभिन्न प्रकार के 'रिट्स' जारी करने का अधिकार है।

सर्वोच्च न्यायालय को 'बंदी प्रत्यक्षीकरण', 'परमादेश', 'प्रतिषेध', 'उत्प्रेषण' तथा 'अधिकार पृच्छा' रिट्स जारी करने का अधिकार है।

अंतरण का क्षेत्राधिकार

उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों में लम्बित मामलों को अपने यहाँ अंतरित कर सकता है तथा किसी उच्च न्यायालय में लम्बित मामलों को दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरित कर सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सम्बन्ध में स्मरणीय तथ्य

- ❖ सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश-हीरालाल जे कानिया।
- ❖ सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश-मीरा साहिब फातिमा बीबी

सर्वोच्च न्यायालय विशिष्ट के संदर्भ में तथ्य

- भारत में संघीय न्यायालय (Federal Court) की स्थापना 1 अक्टूबर, 1937 को भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मौरिस ग्वेयर थे।
- भारत के 11वें मुख्य न्यायाधीश एम. हिदायतुल्ला ने 20 जुलाई, 1969 से 24 अगस्त, 1969 तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया था। वे अब तक के एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं, जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया।



- भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे लम्बी अवधि तक (7 वर्ष 4 माह 20 दिन) कार्य करने वाले न्यायाधीश **न्यायमूर्ति वाई.वी. (यशवंत विष्णु) चन्द्रचूड** हैं। दूसरा स्थान **भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा** का है, जिन्होंने लगभग 4 वर्ष 4 माह तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्य किया था।
- भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सबसे कम समय तक (मात्र 18 दिन) कार्य करने वाले न्यायाधीश **न्यायमूर्ति के.एन. सिंह** (कमल नारायण सिंह) हैं। दूसरे स्थान पर **न्यायमूर्ति एस. राजेन्द्र बाबू** (29 दिन) तथा तीसरे स्थान पर **न्यायमूर्ति जी.वी. पटनायक** (40 दिन) हैं।
- न्यायमूर्ति **फातिमा बीबी** उच्चतम न्यायालय की **प्रथम महिला न्यायाधीश** थीं। अब तक उच्चतम न्यायालय में नियुक्त होने वाली अन्य महिला न्यायाधीश-**न्यायमूर्ति सुजाता मनोहर**, **न्यायमूर्ति रूमापाल**, **न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा** और **न्यायमूर्ति रंजना देसाई** हैं।
- **न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा** उच्चतम न्यायालय की **चौथी महिला जज** हैं। उन्हें अप्रैल, 2010 में उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किया गया था, इसके पूर्व वह पटना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश थीं।
- 37वें मुख्य न्यायाधीश **न्यायमूर्ति के.जी. बाल कृष्णन** भारत के **प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश** थे।
- 38वें मुख्य न्यायाधीश **न्यायमूर्ति एस.एच. कपाडिया** स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे।

- 17वें मुख्य न्यायमूर्ति **पी.एन. भगवती** भारत में **लोक हित वाद** (Public Interest Litigation—PIL) के प्रणेता कहे जाते हैं।

राष्ट्रपति द्वारा परामर्श के लिए भेजे गए मामले

1. 1951 में इन री देल्ही लॉ एक्ट (दिल्ली विधि अधिनियम) के मामले को
2. 1952 में इन री सी कस्टम्स एक्ट के मामले को
3. 1956 में इन री बेरूबारी के मामले को
4. 1958 में इन री केरल एजुकेशन विधेयक को
5. 1965 में केशव सिंह के मामले को
6. 1974 में इन री प्रेसिडेंशियल पोल (राष्ट्रपति चुनाव) के मामले को
7. 1978 में इन री स्पेशल कोर्ट रिफरेन्स के मामले को
8. 1991 में कावेरी जल विवाद अधिकरण के मामले को
9. 1993 में अयोध्या मंदिर के मामले को
10. 1998 में उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के मामले को।
11. 2001 का विशेष निर्देश (प्राकृतिक गैस से सम्बन्धित मामला)
12. 2002 का विशेष निर्देश (गुजरात विधानसभा के चुनाव का मामला)

उच्च न्यायालय

- ❖ भारत संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन संसद विधि द्वारा दो से अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकता है।
- ❖ उच्च न्यायालय, राज्य न्यायपालिका के शीर्ष पर स्थित है। जो एक अभिलेख न्यायालय है, जिसकी अवमानना पर किसी को दण्डित किया जा सकता है।
- ❖ वर्तमान में 24 उच्च न्यायालय हैं जो 35 राज्यों सह संघ शासित प्रदेश तक विस्तृत हैं।

गठन

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 216 के तहत प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर होता है, जो समय-समय पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाएँ।

न्यायाधीशों की योग्यताएँ

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए अनिवार्य योग्यताएँ हैं—

- ❖ वह भारत का नागरिक हो।
- ❖ भारत के राज्य क्षेत्र में कम-से-कम दस वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुका हो अथवा
- ❖ किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे दो या अधिक न्यायालयों का लगातार कम-से-कम दस वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो।

न्यायाधीशों की नियुक्ति

- ❖ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेकर भारत का राष्ट्रपति करता है।
- ❖ उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति सम्बन्धित राज्य के मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेकर करता है।

भारत के उच्च न्यायालय

क्र.सं.	नाम	स्थापना वर्ष	राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता	अवस्थिति	खण्डपीठ
1.	बम्बई (मुंबई)	1862	महाराष्ट्र, दादरा एवं नगर हवेली	मुंबई	नागपुर, पणजी और औरंगाबाद
2.	कलकत्ता (कोलकाता)	1862	पश्चिम बंगाल, अण्डमान और निकोबार द्वीप	कोलकाता	पोर्ट ब्लेयर
3.	मद्रास (चेन्नई)	1862	तमिलनाडु और पुदुचेरी	मद्रास (चेन्नई)	
4.	इलाहाबाद	1866	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद	लखनऊ
5.	कर्नाटक	1884	कर्नाटक	बंगलौर	

शपथ ग्रहण

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राज्यपाल के समक्ष शपथ ग्रहण करना होता है।

वेतन तथा भत्ते

वर्तमान में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ₹2,50,000 प्रति माह तथा अन्य न्यायाधीशों को ₹2,25,000 प्रति माह वेतन प्राप्त होता है।

- ❖ उनके वेतन व भत्ते राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं।

कार्यकाल

- ❖ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण करने की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष है।
- ❖ किसी न्यायाधीश को उसके कार्यकाल से पूर्व कदाचार और अक्षमता के आधार पर उसी रीति से हटाया जा सकता है, जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है (महाभियोग प्रक्रिया द्वारा)।
- ❖ किंतु कोई भी न्यायाधीशों, राष्ट्रपति को संबोधित अपना त्यागपत्र समय से पूर्व भी सौंप सकता है।

न्यायाधीशों पर प्रतिबंध

संविधान के अनुच्छेद 220 के अनुसार उच्च न्यायालय का कोई स्थायी न्यायाधीश पदनिवृत्ति के पश्चात् उसी उच्च न्यायालय में या उस उच्च न्यायालय के किसी अधीनस्थ न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता।

- ❖ किंतु वह अन्य उच्च न्यायालयों या सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है।

BPSC की तैयारी करने अगर पटना है आना
तो **द ऑफिसर्स अकेडमी** ही जाना



**The
Officer's
Academy**

A Renowned Institute for UPSC & BPSC

No.1 BPSC Coaching in India

अगर आप अपने BPSC अधिकारी बनने का सपना पूरा करना चाहते हैं तो
आइए बिहार की नंबर 1 BPSC कोचिंग **द ऑफिसर्स अकेडमी**

ONLINE कोर्स खरीदे रहने पर पाएं **OFFLINE में 10% की छूट**

2M/23, Hazari Singh Lane
Opp Krishna Apt. Boring Road, Patna

☎/6204184260



Follow Us:

theofficersacademy
theofficersacademy
<https://theofficersacademy.in>



6.	पटना	1916	बिहार	पटना	
7.	गुवाहाटी	1948	असम और नागालैंड	गुवाहाटी	कोहिमा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश
8.	उड़ीसा	1948	उड़ीसा	कटक	
9.	राजस्थान	1949	राजस्थान	जोधपुर	जयपुर
10.	आन्ध्र प्रदेश	2019	आन्ध्र प्रदेश	अमरावती	
11.	मध्य प्रदेश	1956	मध्य प्रदेश	जबलपुर	ग्वालियर, इन्दौर
12.	जम्मू-कश्मीर	1957	जम्मू-कश्मीर	श्रीनगर	जम्मू
13.	केरल	1958	केरल और लक्षद्वीप	अर्नाकुलम	
14.	गुजरात	1960	गुजरात	अहमदाबाद	
15.	दिल्ली	1966	दिल्ली	दिल्ली	
16.	पंजाब-हरियाणा	1966	पंजाब, हरियाणा, चण्डीगढ़	चण्डीगढ़	
17.	हिमाचल प्रदेश	1971	हिमाचल प्रदेश	शिमला	
18.	सिक्किम	1975	सिक्किम	गंगटोक	
19.	झारखण्ड	2000	झारखण्ड	राँची	
20.	छत्तीसगढ़	2000	छत्तीसगढ़	बिलासपुर	
21.	उत्तराखण्ड	2000	उत्तराखण्ड	नैनीताल	
22.	मणिपुर	2013	मणिपुर	इम्फाल	
23.	मेघालय	2013	मेघालय	शिलांग	
24.	त्रिपुरा	2013	त्रिपुरा	अमरतला	
25.	तेलंगाना	1954	तेलंगाना	हैदराबाद	

कार्य एवं क्षेत्राधिकार

राज्य उच्च न्यायालय के कार्य एवं अधिकार की सीमा राज्य तक होती है, किंतु, संसद विधि द्वारा इसे दूसरे राज्य की सीमा से भी जोड़ सकती है।

उच्च न्यायालय के कार्यों में शामिल हैं—

- ❖ अपीलीय अधिकारिता
- ❖ रिट अधिकारिता
- ❖ अधीक्षण क्षेत्राधिकार
- ❖ न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति
- ❖ संविधान के संरक्षक

अधीनस्थ न्यायालय

प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय होता है। अधीनस्थ न्यायालय, उच्च न्यायालय के नियंत्रण में कार्य करता है।

अधीनस्थ न्यायालय तीन प्रकार के होते हैं—

- ❖ दीवानी न्यायालय
- ❖ फौजदारी न्यायालय
- ❖ राजस्व न्यायालय

न्यायाधीशों की नियुक्ति

- ❖ भारतीय संविधान अनुच्छेद 233 के अनुसार ऐसा व्यक्ति, जो कि राज्य या संघ की नियमित सेवा में नहीं है, लेकिन यदि वह कम-से-कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता रहा है तथा उसकी नियुक्ति के लिए राज्य के उच्च न्यायालय में सिफारिश की है तो उसे जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जा सकेगा।
- ❖ अनुच्छेद 233 (1) के अनुसार जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदस्थापना और प्रोन्नति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाएगी। अपने इस अधिकार का प्रयोग करने से पूर्व वह उच्च न्यायालय से परामर्श करेगा।
- ❖ जिला न्यायालयों तथा उनके अधीनस्थ अन्य न्यायालयों पर उच्च न्यायालय का पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण होगा।
- ❖ संविधान का अनुच्छेद 237 राज्यपाल को यह अधिकार देता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय सम्बन्धी प्रावधान, किसी भी श्रेणी के मजिस्ट्रेट पर लागू करें।

लोक अदालत

- ❖ लोक अदालत कानूनी विवादों के मैत्रीपूर्ण समझौते के लिए एक वैधानिक मंच है। यह लोक उपयोगी सेवाओं के विवादों के संबंध में मुकदमेबाजी पूर्व सफल एवं निर्धारण के लिए है।
- ❖ ऐसे फौजदारी विवादों को छोड़कर जिनमें समझौता नहीं किया जा सकता, दीवानी फौजदारी, राजस्व अदालतों में लम्बित सभी कानूनी विवाद मैत्रीपूर्ण समझौते के लिए लोक अदालत में ले जा सकते हैं।
- ❖ भारत में पहली लोक अदालत महाराष्ट्र में स्थापित की गई थी।

□□□

बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के टेस्ट और स्टडी मटेरियल

के लिए अभी डाउनलोड करें

Officer's Academy ऐप



6204184260